

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado: Ética no Setor Público (Aula 01)

1. Padrões de Conduta Ética na Gestão Pública

- **Conceito e Finalidade:** A ética no setor público é um sistema normativo-institucional complexo e um compromisso legal do servidor com a verdade, a justiça e a otimização do bem comum por meio da ação estatal.
 - **Fatores Geradores do Padrão Ético:** O padrão ético da função pública decorre da integração de três fatores fundamentais: a **natureza do indivíduo** (agente moral), a **natureza do serviço executado** (conhecimento técnico a serviço da sociedade) e a **relação do servidor com o público**.
 - **Natureza Híbrida e Tripla Dimensão:**
 - A ética pública atua na intersecção entre a moral individual e o direito positivo, formando um sistema híbrido.
 - Estrutura-se em três dimensões: **Moral** (valores de honestidade e imparcialidade), **Jurídica** (normas constitucionais e infraconstitucionais) e **Técnico-Administrativa** (procedimentos focados em eficiência, eficácia e efetividade).
 - A **licitação pública** exemplifica a materialização dessa ética, pois otimiza recursos e assegura igualdade de acesso e transparência.
 - **Ética vs. Legalidade:** A mera observância da lei representa o cumprimento do piso legal (legalidade estrita). A atuação ética exige a busca voluntária e consciente pela finalidade pública e pelo bem-estar coletivo em cada decisão.
 - **Código de Ética vs. Regime Disciplinar:**
 - **Código de Ética:** Abordagem **proativa e educativa**; funciona como bússola moral para inspirar comportamentos íntegros e construir uma cultura organizacional positiva.
 - **Regime Disciplinar:** Abordagem **reativa e punitiva**; foca no cumprimento de regras formais e na aplicação de sanções a desvios.
-

2. Fatores e Fenômenos que Caracterizam Ações Antiéticas

- **As Três Camadas da Conduta:** A conduta ética supera o julgamento binário "dentro ou fora da lei". Operar apenas no **piso legal** reflete prudência por medo de punição; as camadas superiores avaliam se o resultado efetivo das ações é compatível com o interesse público e a justiça social.
- **As Quatro Famílias de Condutas Antiéticas:**
 - **Enriquecimento Indevido:** Utilização do cargo como moeda de troca pessoal (ex.: corrupção passiva, concussão, tráfico de influência).

- **Favorecimento:** Substituição do critério técnico pelo interesse pessoal ou de terceiros (ex.: nepotismo, direcionamento de edital de licitação, priorização indevida).
 - **Omissão e Negligência:** Inação ou descaso funcional (ex.: desídia, prevaricação por interesse pessoal e omissão em denunciar irregularidades).
 - **Abuso e Intimidação:** Uso do poder funcional como instrumento de coerção ou opressão (ex.: abuso de autoridade, assédio moral, violação de sigilo).
 - **Desligamento Moral (Mecanismos de Bandura):** Processos psicológicos de autojustificação de condutas incorretas:
 - *Justificação Moral:* Reenquadra a ação antiética como ato necessário ou pragmático.
 - *Deslocamento de Responsabilidade:* Transfere a culpa a terceiros ("apenas cumpria ordens").
 - *Difusão de Responsabilidade:* Diluição da culpa individual em decisões coletivas ("todos aprovaram").
 - **Fenômenos Sistêmicos e Zonas Cinzentas:**
 - *Captura Regulatória:* Processo em que o agente fiscalizador passa a defender os interesses do setor fiscalizado.
 - *Zonas Cinzentas:* Ambiguidade cotidiana (pequenos favores, aceitação de presentes) que exige análise por protocolos éticos objetivos.
-

3. Ética e Cidadania

- **Fundamento Constitucional:** A cidadania é fundamento expressamente estabelecido na Constituição Federal (art. 1º, II).
 - **Dimensão Prática:** A ética pública garante o respeito aos direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos, tratando cada indivíduo como sujeito de direitos.
 - **Cidadania Ativa:** O cidadão atua como fiscal do Estado por meio do controle social, garantido por instrumentos como a Lei de Acesso à Informação (LAI) e representações administrativas.
-

4. Ética e Função Pública: Integridade

- **Conceito de Integridade Pública:** Alinhamento contínuo a valores, princípios e normas éticas com o objetivo de priorizar o interesse público sobre interesses privados.
 - **Dever de Escolha Vantajosa ao Bem Comum:** Diante de mais de uma alternativa legal, o servidor tem o dever de optar pela solução que traga o maior benefício coletivo (Decreto 1.171/94, art. XIV).
 - **Comprometimento da Alta Direção (*Tone from the top*):** A liderança do órgão deve liderar pelo exemplo, promovendo e engajando todos os níveis hierárquicos no programa de integridade.
-

5. Sigilo Profissional

- **Fundamento:** Protege a privacidade dos cidadãos e resguarda informações estratégicas da administração.
 - **Equilíbrio com a Transparência:** O sigilo é exceção legítima nos casos previstos em lei (como segurança nacional e intimidade), devendo ser aplicado sem comprometer o dever de transparência pública.
 - **Responsabilidade pelo Vazamento:** A revelação indevida de dados sigilosos gera responsabilidade nas esferas ética (censura), disciplinar (demissão/PAD), cível e penal (art. 325 do CP).
-

6. Ética no Exercício da Autoridade

- **Legitimidade do Poder:** A autoridade estatal só é legítima quando fundamentada na legalidade e orientada para a promoção do bem comum.
 - **Dicotomias Decisórias Éticas:** As decisões do servidor devem considerar o justo/injusto, o honesto/desonesto e o oportuno/inoportuno. A dicotomia entre ato vinculado e discricionário diz respeito à técnica jurídica, não constituindo valor ético.
-

7. Ética Digital no Serviço Público

- **Integração da Vida Pública e Privada:** A função pública integra-se à vida particular do servidor. Atos e manifestações em redes sociais, mesmo fora do horário de expediente, podem afetar o bom conceito funcional e a imagem institucional.
 - **Sete Valores do Serviço Público no Ambiente Digital:**
 - **Engajamento:** Foco em prestar serviços e tirar dúvidas do cidadão.
 - **Integridade:** Combate a *fake news* e rejeição do uso do cargo para vantagens indevidas.
 - **Imparcialidade:** Isenção técnica e vedação à vinculação do nome do cargo a manifestações político-partidárias.
 - **Colaboração, Inovação, Respeito (Urbanidade) e Responsabilidade.**
 - **Vedações Digitais Principais:**
 - Vazamento de documentos confidenciais ou dados pessoais protegidos pela LGPD.
 - Emprego de linguagem ofensiva, discurso de ódio ou participação em linchamentos virtuais.
 - Ofensa à honra de colegas de trabalho e superiores.
 - Associação da imagem funcional a empreendimentos de cunho duvidoso.
-

💡 Se quiser aprofundar a preparação, posso criar um **questionário interativo em formato de quiz** ou gerar um **conjunto de flashcards** focado nos temas mais cobrados desta aula.